

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/3107/25

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לגמלה למי שמצוי בהכשרה מקצועית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹, בסעיף 3(4), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא :

"(ג) תלמיד במוסד להכשרה מקצועית הלומד במסלול לימודים שמשכו אינו עולה על 24 חודשים ומספר שעות הלימוד בו אינו עולה על 1,700 שעות."

2. תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ביום פרסומו והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד יום תחילתו ואילך.

דברי הסבר

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, שולל את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה מתלמידים במוסדות שונים שקבע השר. הוראה זו מקורה בהנחה שמי שלומד במסגרת לימודית קבועה וממושכת מנוע מלהשתלב במסגרת תעסוקתית, וממילא אינו זמין לבצע כל עבודה שתוצע לו. הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה מותנית, בחלק ניכר מהמקרים, בכך שהתובע נרשם בלשכת שירות התעסוקה והוא נכון לבצע כל עבודה מתאימה שתוצע לו.

ברם, הניסיון שנצבר בהפעלת החוק מלמד כי ייתכנו מצבים שבהם גם מי שלומד במסגרת לימודית קבועה, מסוגל עדיין להשתלב במסגרת תעסוקתית. זאת ועוד, השלמת הלימודים עשויה לקדם את הלומד לקראת עצמאות כלכלית, כך שהיא עולה בקנה אחד עם מטרות החוק. לפיכך, מוצע שלא תישלל הזכאות לגמלה ממי שלומד בקורס להכשרה מקצועית שמשכו אינו עולה על 24 חודשים ומספר השעות בו אינו עולה על 1,700 שעות, זאת כדי לאפשר קבלת גמלה במהלך תקופת לימודים, למי שמועסק במשרה חלקית.

הצעת חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2860/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/873/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.